



COMUNE DI BELLUNO

DECRETO N. 5 DEL 31/03/2026

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI COMPETENTI AD ASSUMERE ATTI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI COORDINATORI D'AMBITO E DEI RESPONSABILI DELLE AREE ORGANIZZATIVE AUTONOME. REVOCA DECRETO SINDACO N. 8 DEL 13/10/2025.

IL SINDACO

Richiamati:

- l'articolo 50, comma 10. del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., il quale prevede che il sindaco nomini i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera di giunta comunale del 28/02/2018 n. 33 e ss. mm.

Premesso che:

- in data 22/03/2021 è diventata efficace la nuova struttura organizzativa del Comune, approvata con delibera di giunta comunale del 01/03/2021 n. 35 e modificata nei termini con delibera di giunta comunale del 08/03/2021 n. 43, per effetto della quale è stata operata la rotazione di alcune aree da un ambito ad un altro (area patrimonio e demanio dall'ambito tecnico all'ambito affari generali, l'area servizi informatici dall'ambito tecnico alla segreteria, le aree dell'ex ambito governo del territorio, prima accorpate all'ambito risorse, sono state unificate all'ex ambito tecnico in un unico ambito denominato *tecnico e governo del territorio*, le aree dell'ex ambito servizi alla persona, prima accorpate all'ex ambito tecnico, sono state unificate all'ex ambito risorse in un unico ambito denominato *risorse e servizi alla persona*);
- con delibera di giunta comunale 30/05/2023, n. 104 ad oggetto: "Programma regionale del fondo europeo di sviluppo regionale "PR VENETO FESR 2021 - 2027" Sviluppo Urbano Sostenibile (DGRV 1832/2021 e 680/2022). Modifica struttura organizzativa. Istituzione unità di progetto "Autorità Urbana di Belluno" – Approvazione" è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente e istituita l'Unità di progetto denominata: "Autorità Urbana Belluno", con decorrenza immediata e durata fino al 31/12/2029, ponendola in *staff* all'ambito Risorse e servizi alla persona;
- con delibera di giunta comunale 18/09/2023, n. 184, modificata per correzione errore materiale con delibera 21/09/2023 n. 191, ad oggetto: "*Individuazione delle posizioni oggetto di incarichi di elevata qualificazione e parziale modifica alla struttura organizzativa*" sono state apportate ulteriori parziali modifiche alla struttura organizzativa con decorrenza dall'01/10/2023;
- con delibera di giunta comunale del 19/09/2024, n. 161 l'area servizi informatici è stata assegnata all'ambito tecnico e governo del territorio a far data dall'1/10/2024.

Premesso altresì che:

- con decreto del sindaco del 29/09/2023, n. 14, a seguito della parziale modifica alla struttura comunale approvata con delibera di giunta comunale 18/09/2023, n. 184, a far data dal 1/10/2023 sono stati modificati gli incarichi di coordinatore d'ambito assegnati nel 2021;
- con decreto del sindaco 21/03/2024, n. 3 sono stati incaricati per tre anni del coordinamento degli ambiti:
- “Risorse e servizi alla persona” il dott. Sergio Gallo;
- “Tecnico e governo del territorio” l’ing. Piergiorgio Tonon;
- “ Affari Generali” la dott.ssa Maura Florida.
- con decreti del sindaco del 02/10/2024, n. 24 e 30/12/2024, n. 35 sono stati parzialmente modificati gli incarichi conferiti all’ing. Piergiorgio Tonon e alla dott.ssa Maura Florida con decreto del sindaco 21/03/2024, n. 3;
- al dott. Antonio Codemo con decreto del sindaco del 28/03/2024, n. 5 è stato prorogato l’incarico di comandante del corpo di polizia locale fino al termine del mandato e con determinazione del segretario generale del 29/03/2024, n. 294 allo stesso è stato conferito anche l'incarico di posizione organizzativa per l'area organizzativa autonoma Polizia Locale fino al 31/03/2027;
- con determinazione del segretario generale del 24/09/2025, n. 871 è stato prorogato fino al 31/08/2026 all’avv. Paolo Vignola l’incarico di elevata qualificazione per l’area organizzativa autonoma avvocatura civica;
- con decreto del sindaco decreto del 02/10/2024, n. 24, a seguito della parziale modifica alla struttura organizzativa, è stato modificato il decreto del sindaco del del 22/03/2021, n. 14 di conferimento degli incarichi dirigenziali al segretario comunale;
- con decreto del sindaco del 21/11/2024, n. 29 è stato nominato il segretario comunale titolare della sede di segreteria comunale convenzionata fra i comuni di Belluno e di Fonzaso e confermato allo stesso gli incarichi dirigenziali da ultimo citati.

Considerato che:

- con decreto del sindaco del 13/10/2025 n. 8 sono stati individuati i sostituti competenti ad assumere gli atti in caso di assenza o impedimento del segretario generale, dei coordinatori d'ambito e dei responsabili delle aree organizzative autonome;
- con decreto del sindaco del 30/03/2026, n. 3 all’ing. Piergiorgio Tonon è stato conferito l’incarico di coordinatore dell’ambito tecnico e di governo del territorio;
- il segretario comunale svolge anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e nonché quelle di nucleo di controllo interno.

Visto il CCNL dell’area funzioni locali in data 17/12/2021, e segnatamente:

- l’art. 13 laddove stabilisce che i dirigenti adeguino: *“la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione ed all’espletamento dell’incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane”*;
- l’art. 16, comma 11. laddove stabilisce che: *“costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie”*, per cui l’autoorganizzazione delle ferie costituisce non solo una prerogativa ma una precisa responsabilità del dirigente, un dovere che rileva anche sul piano deontologico e disciplinare;
- l’articolo 16, comma 11, laddove stabilisce che: *“la programmazione delle ferie avviene nell’ambito dei criteri generali predisposti dall’organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva*

Ritenuto necessario:

- di individuare i sostituti competenti ad assumere gli atti in caso di assenza o impedimento del segretario generale, dei coordinatori d'ambito, dei responsabili di area organizzativa autonoma, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei servizi;
- di prevedere che la sostituzione dei coordinatori d'ambito in caso di assenza o impedimento avvenga tra gli stessi, limitando pertanto l'assunzione degli atti dirigenziali da parte del segretario comunale, in quanto lo stesso è chiamato svolgere compiti di controllo sull'attività amministrativa.

DECRETA

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante del presente decreto;
2. **di revocare** il decreto del sindaco del 13/10/2025 n. 8;
3. **di nominare**, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, il dott. Sergio Gallo vicesegretario comunale, con il compito di sostituire il segretario comunale in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutti i compiti allo stesso attribuiti per legge, statuto, regolamenti o provvedimenti del sindaco e la dott.ssa Maura Florida con i medesimi compiti in caso di assenza o impedimento contemporanei del segretario comunale e del dott. Sergio Gallo;
4. **di nominare** il dott. Sergio Gallo sostituto dell'ing. Piergiorgio Tonon, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, per tutti i compiti allo stesso attribuiti per legge, statuto, regolamenti o provvedimenti del sindaco; in caso di contemporanea assenza anche del dott. Sergio Gallo provvederà a tale sostituzione la dott.ssa Maura Florida;
5. **di nominare** l'ing. Piergiorgio Tonon sostituto della dott.ssa Florida Maura, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultima, per tutti i compiti alla stessa attribuiti per legge, statuto, regolamenti o provvedimenti del sindaco; in caso di contemporanea assenza anche dell'ing. Piergiorgio Tonon provvederà a tale sostituzione il dott. Sergio Gallo;
6. **di nominare** la dott.ssa Maura Florida sostituto del dott. Sergio Gallo, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, per tutti i compiti allo stesso attribuiti per legge, statuto, regolamenti o provvedimenti del sindaco; in caso di contemporanea assenza anche della dott.ssa Maura Florida provvederà a tale sostituzione l'ing. Piergiorgio Tonon;
7. **di incaricare** il vicecomandante della polizia locale sig. Luca Polles (atto di incarico prot. 19439/2023) sostituto del comandante della polizia locale dott. Antonio Codemo, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, per tutti i compiti allo stesso attribuiti per legge, statuto, regolamenti o provvedimenti del sindaco;
8. **di nominare** il dott. Francesco Pucci sostituto dell'avv. Paolo Vignola, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, per tutti i compiti allo stesso attribuiti per legge, statuto, regolamenti o provvedimenti del sindaco, con l'esclusione degli atti per l'assunzione dei quali è richiesta l'iscrizione all'albo degli avvocati;
9. **di stabilire** che i coordinatori d'ambito modulano le proprie ferie senza necessità di autorizzazione, in quanto espletano funzioni dirigenziali, per cui gestiscono le ferie in autonomia tenendo prioritariamente conto degli obiettivi loro attribuiti e delle scadenze di legge o amministrative collegate al proprio incarico; l'inserimento delle ferie nella procedura IRIS WEB

non assume pertanto valore di richiesta ma solo di mera comunicazione e per tale motivo il visto del segretario comunale nel citato software non costituisce autorizzazione alle ferie;

10. **di stabilire** che tutti i succitati dipendenti modulano altresì le proprie ferie evitando di farle coincidere con scadenze di legge o amministrative collegate all'incarico ricevuto; in ogni caso sono tenuti ad informare a mezzo mail il sostituto di eventuali scadenze o adempimenti urgenti o improrogabili eccezionalmente coincidenti con le proprie ferie;
11. **di stabilire** che in caso di assenza per ferie, i coordinatori d'ambito e i responsabili delle aree organizzative autonome diano comunicazione delle stesse a mezzo mail a: sindaco, assessori, segretario comunale, E.Q. dell'ambito, responsabili dei servizi dell'ambito, coordinatori d'ambito;
12. **di comunicare** il presente decreto agli interessati, agli assessori comunali e al personale dipendente.

Sottoscritta dal Sindaco
OSCAR DE PELLEGRIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Art. 124 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto BEATRICE MANSUETO, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico del decreto del Sindaco del 31/03/2026, n. 5 ad oggetto “INDIVIDUAZIONE SOSTITUTI COMPETENTI AD ASSUMERE ATTI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI COORDINATORI D'AMBITO E DEI RESPONSABILI DELLE AREE ORGANIZZATIVE AUTONOME. REVOCA DECRETO SINDACO N. 8 DEL 13/10/2025.” è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 31/03/2026 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 31/03/2026

Il responsabile della pubblicazione
BEATRICE MANSUETO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.